BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 - TÀI LIỆU TRÍCH YẾU QUY CHUẨN
Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng: Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ: Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 tuổi, trừ trường hợp quy định riêng.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 1:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 1 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương II: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ HÌNH THỨC GIAO KẾT
Điều 13. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động.
Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Hợp đồng giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu có giá trị như hợp đồng bằng văn bản.
Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ các trường hợp công việc theo mùa vụ đặc biệt.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 2:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 2 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 20. Loại hợp đồng lao động:
1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực.
Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; chỉ được ký thêm 01 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 3:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 3 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 24 và Điều 25. THỬ VIỆC VÀ THỜI GIAN THỬ VIỆC:
Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau:
1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên (bao gồm trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).
3. Không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 4:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 4 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 26 và Điều 27. TIỀN LƯƠNG THỬ VIỆC VÀ KẾT THÚC THỬ VIỆC:
1. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương của công việc đó.
2. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.
3. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.
4. Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 5:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 5 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 29. CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG:
1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm.
2. Người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc.
3. Tiền lương theo công việc mới nếu thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc; tiền lương mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương công việc cũ.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 6:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 6 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 35. QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.
2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước nếu không được trả đủ lương hoặc bị ngược đãi, quấy rối tại nơi làm việc.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 7:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 7 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 46 và Điều 47. TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM:
1. Trợ cấp thôi việc (Điều 46): Khi hợp đồng lao động chấm dứt hợp pháp đối với người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương (0.5 tháng lương/năm).
2. Trợ cấp mất việc làm (Điều 47): Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 8:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 8 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương VI: TIỀN LƯƠNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
Điều 90 và Điều 91. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Điều 94. Nguyên tắc trả lương: Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải đền bù một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 9:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 9 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 98. TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ, LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM:
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 10:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 10 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 101 và Điều 102. TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG VÀ KHẤU TRỪ TIỀN LƯƠNG:
1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động.
2. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
3. Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ tiền lương của mình.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 11:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 11 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương VII: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Điều 105 và Điều 106. Thời giờ làm việc bình thường và Giờ làm việc ban đêm:
1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.
2. Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.
3. Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 12:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 12 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 107. LÀM THÊM GIỜ VÀ GIỚI HẠN SỐ GIỜ LÀM THÊM:
1. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.
2. Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm.
3. Trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định (như sản xuất hàng xuất khẩu dệt may, điện tử, chế biến thủy sản) thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 13:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 13 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 112. NGHỈ LỄ, TẾT HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG (TỔNG CỘNG 11 NGÀY):
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:
1. Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);
2. Tết Âm lịch: 05 ngày;
3. Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
4. Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
5. Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 14:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 14 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 113. NGHỈ HẰNG NĂM (NGHỈ PHÉP NĂM):
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 15:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 15 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 114 và Điều 115. NGÀY NGHỈ HẰNG NĂM TĂNG THÊM THEO THÂM NIÊN VÀ NGHỈ VIỆC RIÊNG:
1. Ngày nghỉ phép tăng thêm theo thâm niên (Điều 114): Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.
2. Nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương (Điều 115):
a) Kết hôn: nghỉ 03 ngày;
b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 16:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 16 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương VIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
Điều 122 và Điều 123. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động:
1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
2. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng, đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 17:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 17 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 124 và Điều 125. HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ ÁP DỤNG SA THẢI:
1. Có 04 hình thức xử lý kỷ luật lao động: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách chức; Sa thải.
2. Hình thức kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp:
a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;
b) Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
c) Tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 18:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 18 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương X: NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ VÀ THAI SẢN
Điều 137 và Điều 139. Bảo vệ thai sản và Nghỉ thai sản:
1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa khi mang thai từ tháng thứ 07 (hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
2. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 19:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 19 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chương XII: BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ TUỔI NGHỈ HƯU
Điều 168 và Điều 169. Tham gia bảo hiểm bắt buộc và Tuổi nghỉ hưu:
1. Người sử dụng lao động và người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
3. Kể từ năm 2021, mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Hướng dẫn thi hành và áp dụng thực tiễn tại Trang 20:
Các đơn vị phòng ban, bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định nêu tại trang 20 của văn bản BO LUAT LAO DONG 2019 (TRICH YEU). Trong quá trình triển khai thực tế tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, mọi hồ sơ, chứng từ, biên bản đối chiếu và dữ liệu lưu trữ điện tử phải được lập đầy đủ, chính xác, minh bạch, tuân thủ đúng trình tự thủ tục, định mức kỹ thuật và thời hạn quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tình huống đặc thù chưa được liệt kê chi tiết tại điều khoản này, bộ phận phụ trách phải lập báo cáo bằng văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án xử lý trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, an toàn thông tin hệ thống và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.